CONTRATO COMERCIAL PROMOCIONAL DE ACCESO GRATUITO A PROMETHEIA

Entre **INVERSIONES FM02 LTDA**, sociedad constituida conforme a las leyes de la República de Chile, propietaria y operadora de la plataforma tecnológica PROMETHEIA, en adelante indistintamente **"FM02"** o **"EL PROVEEDOR"**, por una parte; y por la otra, la persona natural o jurídica individualizada en el correspondiente registro electrónico, formulario de acceso o documento equivalente, en adelante **"EL USUARIO PROMOCIONAL"**, se celebra el presente Contrato Comercial Promocional de Acceso Gratuito a PROMETHEIA, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto regular las condiciones comerciales particulares bajo las cuales FM02 otorga a EL USUARIO PROMOCIONAL acceso temporal y gratuito a PROMETHEIA.

El acceso promocional tendrá vigencia desde la fecha efectiva de registro y activación del usuario en la plataforma hasta el **31 de diciembre de 2026**, inclusive.

El acceso tiene como finalidad permitir que EL USUARIO PROMOCIONAL conozca, utilice y evalúe PROMETHEIA mediante las funcionalidades habilitadas por FM02.

El presente contrato no constituye una contratación comercial pagada ni genera obligación de contratación posterior.

SEGUNDO: ACEPTACIÓN ELECTRÓNICA

El presente Contrato Comercial Promocional, el Contrato de Uso de Plataforma de Inteligencia Artificial PROMETHEIA y la Política de Privacidad serán puestos a disposición de EL USUARIO PROMOCIONAL durante su proceso inicial de registro.

Al completar voluntariamente su registro y aceptar electrónicamente las condiciones presentadas, EL USUARIO PROMOCIONAL manifiesta expresamente su conocimiento y aceptación de ambos contratos, así como haber recibido la información contenida en la Política de Privacidad.

La aceptación electrónica constituirá una manifestación válida de voluntad para quedar sujeto a las obligaciones, derechos, restricciones y condiciones establecidas en ambos instrumentos, sin necesidad de firma física, sin perjuicio de las exigencias legales aplicables.

FM02 conservará registros electrónicos que permitan acreditar la aceptación, incluyendo fecha, hora, identificación de la cuenta y versión de los contratos aceptados.

La activación del acceso estará condicionada a la aceptación electrónica de los contratos correspondientes.

TERCERO: RELACIÓN CON EL CONTRATO DE USO

El acceso promocional estará íntegramente sujeto al **Contrato de Uso de Plataforma de Inteligencia Artificial PROMETHEIA** vigente al momento de su aceptación.

Dicho instrumento regulará especialmente:

a) funcionamiento de PROMETHEIA;

b) acceso y utilización;

c) responsabilidad sobre los datos ingresados;

d) naturaleza de informes, análisis y resultados;

e) confidencialidad;

f) protección de datos personales;

g) seguridad tecnológica;

h) almacenamiento y eliminación de información;

i) propiedad intelectual;

j) restricciones tecnológicas;

k) limitaciones de responsabilidad;

l) proveedores tecnológicos y servicios de terceros.

Ambos contratos serán complementarios y deberán interpretarse conjuntamente.

CUARTO: GRATUIDAD

El acceso promocional será completamente gratuito durante toda su vigencia.

EL USUARIO PROMOCIONAL no deberá pagar habilitación, mensualidades, tarifa anual, cargos de activación ni otros valores por las funcionalidades promocionales habilitadas.

La gratuidad tendrá carácter exclusivamente temporal.

El registro y utilización de PROMETHEIA durante el período promocional no generarán obligación económica presente ni futura por dicho acceso gratuito.

QUINTO: VIGENCIA

El presente contrato comenzará a regir desde la fecha efectiva de registro y activación de EL USUARIO PROMOCIONAL en PROMETHEIA.

Su vigencia se extenderá hasta el **31 de diciembre de 2026**, inclusive.

La duración del acceso promocional dependerá de la fecha en que el usuario complete su registro y activación.

La falta de utilización de PROMETHEIA no suspenderá ni extenderá la vigencia contractual.

SEXTO: ACTIVACIÓN

El acceso promocional comenzará cuando FM02 habilite efectivamente la cuenta de EL USUARIO PROMOCIONAL.

Para su activación, EL USUARIO PROMOCIONAL deberá aceptar electrónicamente:

a) el presente Contrato Comercial Promocional;

b) el Contrato de Uso de PROMETHEIA.

Asimismo, deberá tener a su disposición la Política de Privacidad y la información legalmente exigible sobre tratamiento de datos personales.

La activación no requerirá pago alguno.

La fecha de activación quedará registrada electrónicamente por PROMETHEIA.

SÉPTIMO: ALCANCE DEL ACCESO PROMOCIONAL

Durante la vigencia del presente contrato, EL USUARIO PROMOCIONAL podrá acceder a las funcionalidades que FM02 determine habilitar.

El acceso podrá comprender informes financieros, indicadores, análisis, proyecciones, presupuestos, funcionalidades de inteligencia artificial y demás herramientas disponibles en PROMETHEIA.

FM02 podrá establecer condiciones técnicas de utilización y límites razonables de acceso cuando sean necesarios para proteger la seguridad, estabilidad y funcionamiento de la plataforma.

Las funcionalidades no habilitadas durante el período promocional no podrán ser exigidas por EL USUARIO PROMOCIONAL.

OCTAVO: RESPONSABILIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN INGRESADA

EL USUARIO PROMOCIONAL declara que toda información financiera, contable, tributaria, comercial, empresarial o personal que incorpore a PROMETHEIA ha sido obtenida legítimamente.

Asimismo, declara contar con las facultades, autorizaciones o bases legales necesarias para incorporar y tratar dicha información.

Cuando los antecedentes correspondan a terceros, será responsabilidad de EL USUARIO PROMOCIONAL verificar la legitimidad de su incorporación.

EL USUARIO PROMOCIONAL será responsable de la calidad, integridad, exactitud, suficiencia y consistencia de la información ingresada.

FM02 no estará obligada a auditar, revisar, verificar, validar ni certificar dicha información.

Los informes y resultados generados por PROMETHEIA tendrán el alcance y las limitaciones establecidos en el Contrato de Uso.

NOVENO: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EL USUARIO PROMOCIONAL declara conocer que PROMETHEIA procesará la información incorporada para generar los análisis, informes, indicadores, proyecciones y demás resultados solicitados.

El tratamiento de datos personales se realizará conforme a la legislación chilena aplicable, incluyendo la Ley N.º 19.628 y sus modificaciones, especialmente las introducidas por la Ley N.º 21.719 desde su entrada en vigor.

EL USUARIO PROMOCIONAL será responsable de contar con las autorizaciones o bases legales necesarias para incorporar datos personales propios o de terceros.

FM02 tratará los datos personales para proporcionar PROMETHEIA, mantener su funcionamiento, administrar las cuentas, proteger la seguridad de la plataforma y cumplir las obligaciones legales aplicables.

FM02 implementará medidas técnicas y organizativas apropiadas destinadas a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

FM02 no comercializará la información financiera o personal incorporada por EL USUARIO PROMOCIONAL ni la utilizará para finalidades ajenas a la prestación del servicio sin contar con fundamento legal que lo permita.

Las responsabilidades específicas de las partes, el tratamiento de información por cuenta del usuario, la participación de proveedores tecnológicos y las condiciones de seguridad se regirán por el Contrato de Uso y la Política de Privacidad.

DÉCIMO: RESPONSABILIDAD FRENTE A INFORMACIÓN DE TERCEROS

EL USUARIO PROMOCIONAL será responsable de las reclamaciones, perjuicios o sanciones que deriven directamente de la incorporación o utilización ilegítima de información que le sea imputable.

En tales casos, deberá mantener indemne a FM02 frente a reclamaciones de terceros, en la medida legalmente procedente y siempre que dichas reclamaciones no sean consecuencia de incumplimientos imputables a FM02.

Ninguna disposición del presente contrato podrá interpretarse como una exención de las responsabilidades que legalmente correspondan a FM02 por sus propios actos u omisiones.

DÉCIMO PRIMERO: TÉRMINO AUTOMÁTICO DEL PERÍODO PROMOCIONAL

El presente contrato terminará automáticamente el **31 de diciembre de 2026**, sin necesidad de aviso, comunicación o requerimiento adicional.

A partir del **1 de enero de 2027**, EL USUARIO PROMOCIONAL perderá el derecho de acceso gratuito a PROMETHEIA, salvo que haya formalizado una contratación comercial vigente que autorice su continuidad.

El término del período promocional no constituirá incumplimiento contractual, sino vencimiento del plazo acordado.

DÉCIMO SEGUNDO: AUSENCIA DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA

El presente contrato no tendrá renovación automática.

Finalizado el período promocional:

a) no se generarán mensualidades;

b) no se efectuarán cobros automáticos;

c) no se generarán obligaciones económicas;

d) no se transformará automáticamente en una contratación comercial;

e) no se entenderá contratado un período anual;

f) no se renovará automáticamente el acceso gratuito.

Cualquier continuidad posterior requerirá una contratación comercial expresa.

DÉCIMO TERCERO: AUSENCIA DE DERECHO ADQUIRIDO

La utilización gratuita de PROMETHEIA no generará derecho adquirido a futuros períodos gratuitos, descuentos, condiciones preferenciales, extensión de la promoción, acceso permanente ni conservación indefinida de la cuenta.

FM02 no estará obligada a repetir, extender o renovar el beneficio promocional.

DÉCIMO CUARTO: TERMINACIÓN ANTICIPADA

FM02 podrá suspender o poner término anticipadamente al acceso promocional cuando existan antecedentes razonables de:

a) incumplimiento del Contrato de Uso;

b) utilización indebida de PROMETHEIA;

c) riesgos relevantes para la seguridad;

d) vulneración o intento de vulneración tecnológica;

e) utilización no autorizada de credenciales;

f) infracción de derechos de propiedad intelectual;

g) incorporación ilegítima de información;

h) requerimiento legal o regulatorio.

Las medidas adoptadas deberán ser proporcionales a la naturaleza del incumplimiento o riesgo detectado.

La terminación por estas causas no generará derecho a extensión del período promocional ni a compensaciones contractuales, sin perjuicio de los derechos legalmente irrenunciables.

DÉCIMO QUINTO: DESHABILITACIÓN Y ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN

Finalizado el período promocional sin que exista una contratación comercial vigente, la cuenta quedará deshabilitada.

La información asociada quedará sometida al procedimiento de conservación y eliminación establecido en el Contrato de Uso de PROMETHEIA.

La eliminación deberá completarse dentro de un plazo máximo de **sesenta (60) días corridos** desde la fecha efectiva de término contractual, salvo aquellos antecedentes cuya conservación sea exigida legalmente.

La información conservada por obligación legal deberá mantenerse protegida y utilizarse exclusivamente para las finalidades que justifiquen dicha conservación.

EL USUARIO PROMOCIONAL será responsable de descargar, exportar o respaldar oportunamente los antecedentes que necesite conservar.

Una vez eliminada la información, FM02 no estará obligada a recuperarla, reconstruirla ni reproducirla.

La existencia temporal de información almacenada después del término no otorgará derecho a mantener habilitado el acceso gratuito.

DÉCIMO SEXTO: CONTRATACIÓN COMERCIAL POSTERIOR

EL USUARIO PROMOCIONAL podrá solicitar una contratación comercial de PROMETHEIA durante la vigencia del período promocional o con posterioridad a su término.

Dicha contratación constituirá una nueva relación contractual independiente del presente acceso gratuito.

La contratación posterior estará sujeta al Contrato Comercial de Acceso a PROMETHEIA y a las condiciones económicas correspondientes al primer año.

El período promocional no será considerado como pago, habilitación, mensualidad ni abono al precio de una contratación comercial.

La contratación requerirá aceptación expresa del instrumento correspondiente y cumplimiento de las condiciones de activación y pago aplicables.

DÉCIMO SÉPTIMO: CONTINUIDAD DE INFORMACIÓN EN CASO DE CONTRATACIÓN

Si EL USUARIO PROMOCIONAL formaliza una contratación comercial antes de que la información correspondiente al período promocional haya sido eliminada, FM02 podrá permitir técnicamente la continuidad de la cuenta y de la información existente.

Dicha continuidad estará condicionada a que la información permanezca disponible y su conservación sea compatible con la legislación aplicable.

La continuidad técnica no modificará la naturaleza jurídica de la nueva contratación ni convertirá el período promocional en parte del período comercial contratado.

Una vez eliminada la información, cualquier contratación posterior comenzará sin antecedentes históricos provenientes del acceso promocional extinguido.

DÉCIMO OCTAVO: PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESTRICCIONES TECNOLÓGICAS

La gratuidad del acceso no otorgará a EL USUARIO PROMOCIONAL derechos de propiedad sobre PROMETHEIA.

Todas las disposiciones del Contrato de Uso relativas a propiedad intelectual, secreto industrial, ingeniería inversa, extracción de información, reconstrucción tecnológica, entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial y demás restricciones serán plenamente aplicables durante el período promocional.

El carácter gratuito de la prueba no podrá interpretarse como autorización para reproducir, copiar o desarrollar tecnologías derivadas de PROMETHEIA mediante utilización no autorizada de componentes protegidos.

DÉCIMO NOVENO: CONFIDENCIALIDAD Y PROVEEDORES TECNOLÓGICOS

Las obligaciones de confidencialidad y seguridad establecidas en el Contrato de Uso serán plenamente aplicables durante el acceso promocional.

EL USUARIO PROMOCIONAL reconoce que PROMETHEIA podrá utilizar proveedores tecnológicos de terceros para alojamiento, almacenamiento, procesamiento, seguridad, autenticación, respaldo y continuidad operacional.

La utilización de dichos proveedores deberá ajustarse a las obligaciones legales y contractuales aplicables en materia de protección de datos personales.

VIGÉSIMO: AUSENCIA DE COMPENSACIÓN

La suspensión, terminación o vencimiento del acceso promocional no generará por sí mismo derecho a indemnización, compensación, extensión automática del período ni entrega de una nueva promoción.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos que legalmente no puedan ser excluidos y de las responsabilidades que correspondan por incumplimientos imputables a FM02.

VIGÉSIMO PRIMERO: COMUNICACIONES

Las comunicaciones relacionadas con el acceso promocional podrán efectuarse mediante correo electrónico u otros medios electrónicos asociados a la cuenta.

Será responsabilidad de EL USUARIO PROMOCIONAL mantener actualizados sus datos de contacto.

FM02 podrá comunicar por dichos medios información relacionada con la vigencia, finalización del acceso promocional, contratación comercial, seguridad y cierre de la cuenta.

VIGÉSIMO SEGUNDO: INTEGRIDAD Y PREVALENCIA

El presente instrumento regula exclusivamente las condiciones comerciales particulares del acceso promocional gratuito a PROMETHEIA.

En materias tecnológicas, funcionamiento, utilización, tratamiento de información, seguridad, confidencialidad, protección de datos personales, responsabilidad y propiedad intelectual se aplicará el Contrato de Uso de PROMETHEIA.

En caso de contradicción, el presente contrato prevalecerá únicamente respecto de la gratuidad, vigencia y condiciones comerciales particulares del acceso promocional.

VIGÉSIMO TERCERO: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se regirá por las leyes de la República de Chile.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio en Santiago de Chile y se someten a la competencia de sus tribunales ordinarios de justicia, sin perjuicio de las normas imperativas de competencia que resulten aplicables.
